

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 595/2535 นาย ไพศาล รักสอาด กับพวก
นาง สุปรีดา สารลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1605

จำเลยและทนายททุกคนทราบดีว่า ที่ดินพิพาทเป็นของเจ้ามรดกตามคำพิพากษาศาลฎีกาตามยอมที่ตกลงแบ่งที่ดินพิพาทให้เจ้ามรดกในคดีที่เจ้ามรดกฟ้องโจทก์ทั้งสี่เป็นจำเลยขอถอนคืนการให้ เจ้ามรดกได้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินไว้ยังไม่เสร็จก็ถึงแก่กรรม ไม่มีทายาทเจ้าดำเนินการต่อ การที่โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทได้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอยกเลิกคำขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นมรดกจึงหาใช่การยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลไม่ และเมื่อจำเลยร้องขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดกและศาลมีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินพิพาทของเจ้ามรดกแล้ว จำเลยได้ขอเข้ารับมรดกความและบังคับคดีจนดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินพิพาทเป็นชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกเช่นนี้ แม้โจทก์ทั้งสี่จะเคยคัดค้านต่อศาลในชั้นบังคับคดีอ้างว่าจำเลยขอบังคับคดีเกินกำหนดอายุความแล้ว ก็เป็นการที่โจทก์ทั้งสี่ใช้สิทธิทางศาลตามที่ตนเป็นทายาทโดยชอบหาใช่ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลไม่เช่นเดียวกันจึงไม่เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่ถูกกำจัดมรดก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่กับจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันและเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของสิบโทล้วน รักสอาดบิดาซึ่งถึงแก่กรรมไม่ได้ทำพินัยกรรม มีทรัพย์สินคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 674 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา โดยโจทก์ทั้งสี่มีกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วย มีส่วนของสิบโทล้วน เพียง 600 ส่วน ในจำนวน 2,625 ส่วน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ต้องตกแก่ทายาท 7 คน คนละเท่า ๆ กัน โดยตกเป็นของโจทก์ 4 ใน 7 ส่วน ต่อมาจำเลยได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งศาลได้มีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก จำเลยได้นำโฉนดไปยื่นแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้ลงชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกในที่ดินเฉพาะส่วนของสิบโทล้วน เจ้าพนักงานที่ดินได้ลงชื่อจำเลยในโฉนด จากนั้นจำเลยได้บอกขายที่ดินไปขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของสิบโทล้วน และในฐานะส่วนตัวแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 694 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ทางด้านทิศใต้ให้โจทก์ทั้งสี่คนละ 1 ใน 7 ส่วน ถ้าการแบ่งไม่ตกลงกันขอให้ยึดที่ดินทรัพย์สินมรดกออกขายทอดตลาดเงินแบ่งกันตามส่วน

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสี่ได้ยกยอกหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกมากกว่าโจทก์ทั้งสี่จะได้รับโดยฉ้อฉลต้องถูกจำกัดมิให้ได้รับมรดกเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 694 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ออกให้นางละมุล รักสอาด กิ่งหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลืออีกกิ่งหนึ่งตกเป็นทรัพย์สินมรดก แต่เนื่องจากต้องนำทรัพย์สินมรดกชำระหนี้ค่าใช้จ้างงานศพแก่จำเลย จึงให้นำที่ดินทรัพย์สินมรดกจำนวนกิ่งหนึ่งออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้หักเป็นค่าจัดการศพ จำนวน 6,683 บาท ชำระให้แก่จำเลยส่วนที่เหลือให้แบ่งแก่โจทก์คนละหนึ่งในแปดส่วนเท่า ๆ กัน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ข้อเท็จจริงได้ความว่า เดิมเจ้ามรดกยกที่ดินโฉนดเลขที่ 694 ให้โจทก์ทั้งสี่ ต่อมาเจ้ามรดกฟ้องขอถอนคืนการให้ โจทก์ทั้งสี่ตกลงยอมความแบ่งที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 2

งานซึ่งเป็นที่ดินพิพาทให้แก่เจ้ามรดก และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "มีปัญหาว่าโจทก์ทั้งสี่ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลอันจะเป็นเหตุให้ถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกหรือไม่เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำขอยกเลิกคำขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทของเจ้ามรดกตามบันทึกถ้อยคำเอกสารหมายเลข 2 นั้น จำเลยและทนายาททุกคนทราบดีว่าที่ดินพิพาทเป็นของเจ้ามรดกตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 124/2517 ของศาลจังหวัดอ่างทอง ต่อมาเจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2518 ไม่มีทนายาทเข้าดำเนินการ การที่โจทก์ทั้งสี่ได้ยื่นคำขอยกเลิกคำขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทของเจ้ามรดกตามเอกสารหมายเลข 2 นั้น ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นมรดก การกระทำความกล่าวหาใช้การยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลไม่ เมื่อจำเลยร้องขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดก และศาลมีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินพิพาทของเจ้ามรดก จำเลยขอเข้ารับมรดกความและบังคับคดีจนดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินพิพาทเป็นชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกเช่นนี้ แม้โจทก์ทั้งสี่จะเคยคัดค้านต่อศาลในชั้นบังคับคดีอ้างว่าจำเลยขอบังคับคดีเกินกำหนดอายุความแล้ว ก็เป็นการที่โจทก์ทั้งสี่ใช้สิทธิทางศาลตามที่ตนเป็นทนายาทโดยชอบ หาใช่ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลไม่เช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ